

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 915/2533

นายสมพร สว่างศ์ ฯ

โจทก์

นายชาตรี ชูลิขิต กับพวก

จำเลย

นายสมพร สว่างศ์ ฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์เพิกหาเอกสารใบสำคัญการสมรส ระหว่างนายแพ่ง สว่างศ์กับนางสาวคำใหม่จู่จร พบภายหลังที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์มีความประสงค์ขออ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 33,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 33,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 72) โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้โจทก์อ้างพยานเพิ่มเติมในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้โจทก์อ้างพยานเพิ่มเติมใน
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>